

1502249-56.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Ameaça

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502249-56.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502249-56.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO APARECIDO COSTA DA SILVA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ASSIS e LEONARDO APARECIDO COSTA DA SILVA JUNIOR foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de julho de 2021, no período da noite, na Rua Arnaldo Augusto Batista, nº 1, bairro Vila Sônia, nesta Comarca, traziam consigo e guardavam drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 132/137 e 154/160), sendo recebida a denúncia (fls. 161).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios (fls. 186).

Em alegações finais (fls. 194/200 e 204/226), o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 190/192).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor dos acusados.

O réu Marcos, em seu interrogatório judicial (fls. 186), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local juntamente com o corréu Leonardo. Disse que se deslocou para mangue ao notar a presença policial. Alegou que, posteriormente, retornou para o local juntamente com o corréu, ouviu barulho de passos no mangue e, logo em seguida, um dos policiais caiu nas pernas do corréu e o segurou. Mencionou que o corréu conseguiu se desvencilhar e se evadir juntamente com ele. Aduziu que caiu em canal e conseguiu fugir para rua. Alegou que se escondeu em terreno juntamente com o corréu Leonardo, sendo ambos abordados pelos policiais. Disse que os policiais encontraram a mochila e a sacola com drogas, conduzindo-o até o mangue. Por fim, asseverou que os policiais encontraram outra sacola com drogas; porém, tais drogas não eram suas. O corréu Leonardo, em seu interrogatório judicial (fls. 186), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local juntamente com o réu Marcos, sendo informados por indivíduo de que havia viatura policial no local. Disse que se escondeu em matagal, tendo retornado para o local após a viatura passar. Alegou que, logo em seguida, foi agarrado por policial e disse para o réu Marcos se evadir. Salientou que conseguiu se desvencilhar do policial, tendo se evadido juntamente com o réu Marcos por canal. Narrou que se escondeu com o réu Marcos em terreno, tendo saído primeiro do local. Asseverou que foi abordado pelos policiais logo após sair do terreno, tendo os policiais encontrado o réu Marcos escondido. Aduziu que os policiais encontraram a mochila e a sacola com drogas, conduzindo-o para o local dos fatos. Por derradeiro, alegou que os policiais encontraram sacola de lixo com drogas; entretanto, tais drogas não eram suas.

A testemunha policial Jorge, em juízo (fls. 186), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou os réus com sacola plástica e mochila, tendo estes se escondido em mata após notarem a presença policial. Declarou que realizou incursão na área de mata, tendo os réus tentado se evadir para rua. Afirmou que realizou a abordagem dos réus. Salientou que foram encontrados "skunk", pedras de "crack" e eppendorfs de cocaína dentro de sacola que estava com um dos réus. Asseverou que as mesmas drogas foram encontradas na mochila do outro acusado; porém, em maior quantidade. Disse que os réus confessaram a traficância, alegando que recebiam porcentagem da venda das drogas. Por fim, contou que os réus informaram o local onde guardavam as drogas, sendo localizada grande quantidade de eppendorfs de cocaína e pedras de "crack".

A testemunha policial Francisco, em juízo (fls. 186), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou os réus portando sacola e mochila em área de mangue. Afirmou que os réus se evadiram ao notarem a presença policial. Contou que adentrou matagal para localizar os réus, tendo estes se evadido para rua. Declarou que foi realizada a abordagem do réu, sendo apreendida grande quantidade de drogas. Narrou que um dos réus segurava a sacola para vender drogas aos usuários, enquanto o outro portava mochila para abastecer seu comparsa. Por derradeiro, salientou que os réus não indicaram o local onde se encontrava o restante das drogas, estando estas somente em mochila e sacola.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j.

21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelos réus e as suas intenções de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e as próprias confissões judiciais dos réus, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero os réus como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização das penas.

Tendo em vista a intensidade da conduta dos réus, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 07/08 e 190/192), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo as penas-bases acima do mínimo legal, quais sejam, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzindo as reprimendas em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 2.002 (dois mil e dois) eppendorfs de cocaína, 1.535 (mil e quinhentos e trinta e cinco) pedras de "crack" e 31 (trinta e um) papelotes de "skunk" (fls. 07/08 e 190/192) -, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ASSIS e LEONARDO APARECIDO COSTA DA SILVA JUNIOR, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagarem 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 82/84, 161 e 187, cujas razões passam a fazer parte integrante

da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação das penas-bases e dos regimes prisionais, com fulcro no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderão os sentenciados recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA